

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2296/2532

นางแก้ว เขียวสูงเนิน

โจทก์

นางเชียม บุญจำเริญ

จำเลย

นายนคร วัชรคุปต์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ที่ 346 เลขที่ดิน 21ตำบลเสม็ดอำเภอสสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา และห้ามเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไป และให้จำเลย
ใช้เงิน 1,000 บาทให้แก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ปีละ 1,000
บาท นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยห้ามจำเลย
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท สำหรับค่าเสียหายจำเลยได้วางเงินสดจำนวน
3,000 บาท ไว้เป็นประกันต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 50,51)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายรวม 6,000 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายรวม 6,000 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(สวิน อักษรายุธ-เธียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>